mobicom

**МОБИКОМ
КОРПОРАЦИ ХХК**

14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Юнескогийн гудамж - 28, МПМ Цогцолбор, Утас: 75759944,
Факс: +976-11-310411, http://www.mobicom.mn

2026 .04. 08 № 1/1051

танай ______ -ны № ______ -т

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИССЫН ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА ТАНАА

Хариу хүргүүлэх тухай

Таны 2026 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн №04/16 албан тоотоор ирүүлсэн шаардлага, зөвлөмжүүдтэй танилцаад “Мобиком Корпораци” ХХК-ийн зүгээс дараах хариуг хүргүүлж байна. Тодруулбал,

Зөвлөмж №1: Үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зөвшөөрөл авах үйл ажиллагаа, зөвшөөрлийн хуудас зэрэг холбогдох хэрэгслийг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэгт заасан нөхцөлийг бүрэн хангахад чиглэсэн арга хэмжээг боломжит богино хугацаанд авах (Шинэ хэрэглэгчээс хуулиар тогтоосон шаардлагад нийцсэн зөвшөөрөл арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлэх, хуучин хэрэглэгчээс зөвшөөрлийг шинээр авах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх);

Тайлбар: Тус зөвлөмжтэй холбоотойгоор дүгнэлт хэсэгт *“...танай байгууллага мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн маягтад “мэдээллийг урамшуулал сурталчилгааны мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх зорилгоор ашиглах” гэж ерөнхий нөхцөлийг заасан хэдий ч хэрэглэгчийн утасны дугаарыг маркетинг, сурталчилгааны зорилгоор ашиглах талаар тодорхой, ойлгомжтой тайлбар өгч, зөвшөөрөх эсхүл татгалзах бодит сонголтыг бүрдүүлээгүй нь дээрх шаардлагыг зөрчих нөхцөлийг бүрдүүлж байна...”* гэж дурдсан байна.

Манай компани нь мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн хуудастаа Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэгт заасан мэдээллүүдийг бүрэн оруулсан бөгөөд хэрэглэгчид эдгээр мэдээллийг танилцуулсны үндсэн дээр зөвшөөрөл авдаг. Мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн хуудсын 1 дүгээр заалтад мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зорилгоо тодорхой, ойлгомжтой жагсааж бичсэн. Тус жагсаалтад “...урамшуулал сурталчилгааны мэдээлэл хүргэх зорилгоор...” гэж тодорхой заасан бөгөөд энэ нь аливаа байдлаар хэрэглэгчийг төөрөгдүүлсэн шинж агуулаагүй буюу мэдээллийн эзний зөвшөөрөл авсан зорилгынхоо хүрээнд урамшуулал сурталчилгааны мэдээллийг хэрэглэгчид илгээж байна.

Зөвлөмж №2: Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8.10-д заасны дагуу үйлчлүүлэгчид зар сурталчилгааны мессеж илгээх зөвшөөрлийг тухайлан авах, уг үйлчилгээнээс татгалзах эрхийг хангах технологи, зохицуулалтын арга хэмжээ авах;

Тайлбар: Тус зөвлөмжтэй холбоотойгоор дүгнэлт хэсэгт “*танай үйлчилгээний үндсэн хэрэгсэл, үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээлэл болон утасны дугаарыг зар сурталчилгаа түгээх зорилгоор ашиглахдаа мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг аваагүй, зар сурталчилгааны шинжтэй мессеж хүлээн авах буюу үйлчилгээнд хувийн мэдээллээ ашиглуулахаас татгалзах эрхийг хангаагүй байна. Улмаар хэрэглэгчийн нас, хүйс, байршил, авч буй үйлчилгээний төрөл зэрэг мэдээлэлд үндэслэн, тодорхой бүлгийн хүмүүст чиглэсэн гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, урамшуулал, үйл ажиллагааны зар сурталчилгаа түгээж, орлого олж байгаа нь хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах хууль ёсны шаардлагад нийцэхгүй.*”

Зөвлөмж №1-н тайлбар хэсэгт дурдсаны дагуу манай компани нь хэрэглэгчээс авсан мэдээллийн эзний зөвшөөрөлд тодорхой заасан зорилгын хүрээнд урамшуулал сурталчилгааны мэдээлэл, мэдэгдлийг хэрэглэгчид хүргэдэг.

Мөн манай компани нь хэрэглэгчийн аливаа хувийн мэдээллийг зар сурталчилгаанд ашиглуулах зорилгоор гуравдагч этгээдэд дамжуулдаггүй, гуравдагч этгээд сурталчилгаагаа илгээх тохиолдолд зөвхөн тусгай дугаараас мессеж илгээх үүрэн холбооны үйлчилгээний төлбөрийг л манай компанид төлдөг болно.

0004756

Ийнхүү дээрх үндэслэлүүдээр манай компани нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 болон 8.10 хэсгийг ханган ажиллаж байна.

Хэрэглэгч энэ үйлчилгээнээс татгалзах технологи, зохицуулалтын хувьд хэрэглэгч 552 дугаарт "off" гэсэн мессежийг явуулснаар өөрийн дугаарт сурталчилгааны мэдээлэл ирэхийг зогсоох, үйлчилгээнд хувийн мэдээллээ ашиглуулахаас татгалзах бүрэн боломжтой. Манай компанийн зүгээс таны зөвлөмжийн дагуу тус үйлчилгээнээс татгалзах боломж, аргын талаарх мэдээллийг хэрэглэгч нарт илүү хүртээмжтэйгээр хүргэх үйл ажиллагааг цаашид хэрэгжүүлэх болно.

Дүгнэлтийн 3 дахь хэсэг: "... танай байгууллагын мэдээллийн сангууд харилцан уялдаатайгаар зохион байгуулагдсан тул нэг хэрэглэгчийн мэдээлэл хувийн мэдээлэл, ашиглалтын түүхийг системээс бүрэн устгах боломжгүй, харин тухайн хэрэглэгчийн ашиглаж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг идэвхгүй төлөвт шилжүүлэх байдлаар зохицуулалт хийдэг..., хувийн мэдээлэлд хандах, танилцах, засуулах, устгуулах хэрэглэгчийн эрхийг хангах техник, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай...";

Тайлбар: Хэрэглэгч өөрийнх нь ямар мэдээлэл хадгалагдаж байгааг мэдэх, алдаатай мэдээллээ засуулах боломжтой. Мөн мэдээллийн эзний зөвшөөрөлд тодорхой заасны дагуу зөвшөөрлөө хэдийд ч цуцалж, мэдээллээ устгуулах эрхтэй.

"Мобиком Корпораци" ХХК нь хэд хэдэн охин компанитай бөгөөд хэрэглэгч үйлчилгээ авахдаа үйлчилгээ үзүүлэгч компани тус бүртэй гэрээ байгуулж, мэдээллийн эзний зөвшөөрөл өгдөг. Хэрэглэгч, жишээлбэл, Мобикомын үйлчилгээгээ цуцалсан, харин интернетийн үйлчилгээ буюу Мобинетийн үйлчилгээг үргэлжлүүлэн авсаар байгаа бол системээс хэрэглэгчийн мэдээллийг устгахгүйгээр Мобикомын үйлчилгээг идэвхгүй төлөвт оруулдаг. Энэ тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээллийг зөвхөн Мобинетийн үйлчилгээтэй холбоотойгоор л боловсруулна. Харин хэрэглэгч групп компанийн бүх үйлчилгээгээ цуцалж, мэдээллээ устгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд мэдээллийг бүрэн устгах боломжтой.

Иймд энэ асуудалтай холбоотой техник, зохион байгуулалтын арга хэмжээ нь хууль тогтоомжид нийцэж байгаа хэмээн үзэж байна.

Зөвлөмж №3: Хуулийн дагуу гуравдагч этгээдэд хүний хувийн мэдээлийг дамжуулах журам, үйл ажиллагаа, технологийн шийдэл, хяналт хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхой тогтоох;

Тайлбар: Манай компанийн хувьд зөвхөн хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг дамжуулдаг бөгөөд бусад байдлаар гуравдагч этгээдэд хүний хувийн мэдээлэл дамжуулдаггүй.

Ийнхүү мэдээлэл дамжуулах үйл ажиллагааг дотоод журмаар буюу "Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд "Мобиком Корпораци", түүний охин компаниудын хэрэглэгчийн мэдээллийг гаргаж өгөх журам"-аар нарийвчлан зохицуулдаг. Тус журмын дагуу компаниас томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтан нь зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэл гаргаж өгөх, мэдээлэл шаардсан этгээдийн хүсэлт нь хэлбэр болон агуулгын хувьд хууль, журамд заасан шаардлагыг хангасан байх, хүсэлтээ нууцлалыг хангаж, зориулалтын дугтуйд хийж битүүмжилсэн байх, манай компаниас мэдээллийг өгөхдөө мөн нууцлалыг хангаж битүүмжлэн, холбогдох албан тушаалтанд өөрт нь хүлээлгэж өгөх, цахимаар авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд зөвхөн албан ёсны цахим шуудан руу нь файлын өргөтгөлд нууц үг хийж шифрлэн явуулах гэх мэт шаардлагуудыг бүрэн мөрдөж ажилладаг.

Зөвлөмжийн дүгнэлт хэсэгт *"...танай компани болон хууль сахиулах байгууллагууд цахим мэдээлэл солилцох албан ёсны суваг, хамгаалалтын шаардлагыг бий болгоогүй, цагдаагийн алба хаагч танай компанийн мэдээлэл хариуцсан ажилтантай утсаар холбогдож хүсэлт гаргах эсхүл хувийн цахим шуудангаар хүний хувийн мэдээллийг хүлээн авах тохиолдол гардаг..."* гэж дурдсан байна.

Манай компани ямар ч тохиолдолд аливаа төрийн байгууллагын албан тушаалтны утсаар гаргасан хүсэлтийг хүлээж авдаггүй, мөн хувийн цахим шуудангаар хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг явуулдаггүй болохыг албан ёсоор мэдэгдэж байна.

Гуравдагч байгууллагуудтай цахим мэдээлэл солилцох албан ёсны сувгийг бий болгох нь цахимаар мэдээлэл хүлээж авах хүсэлт гаргадаг төрийн байгууллагуудын хариуцах үйл ажиллагаа бөгөөд одоогийн байдлаар манай компани нь хамгийн аюулгүй хувилбараар буюу албан ёсны цахим шуудан руу нь нууцлалын шаардлагыг хангаан цахимаар мэдээлэл дамжуулж байна. Төрийн байгууллагаас албан ёсны цахим сувгийг нэвтрүүлсэн тохиолдолд хамтран ажиллахад бэлэн байна.

Ийнхүү төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэлээр хүний хувийн мэдээллийг дамжуулах үйл ажиллагааг өөрийн дотоод журмаар нарийвчлан зохицуулан, хууль тогтоомжид бүрэн нийцүүлэн ажиллаж байна.

Зөвлөмж №4: Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлээр тогтоосон, хувийн мэдээллийн зөрчлийн талаарх бүртгэл хөтлөх, Комисст жил бүр хүргүүлэх үүргийг бүрэн биелүүлэх;

Тайлбар: Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.6 дахь хэсэгт заасны дагуу зөрчлийг мэдэгдэх үйл ажиллагааны тухай танай Комиссоос ирүүлсэн зааварт *"... Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2-т зааснаар мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулах хэмжээний зөрчлийг мэдэгдэнэ. ... Мэдээллийн эзэн ба Хүний эрхийн Үндэсний Комисст мэдэгдэх шаардлагагүй тохиолдлын талаарх бүртгэлийг мэдээлэл хариуцагч тухай бүр хөтөлнө..."* гэж заасан.

Манай компанид мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулах хэмжээний зөрчил гараагүй бөгөөд энэ талаарх мэдээллийг 2026 оны 1 дүгээр сард багтаан Хүний эрхийн Үндэсний Комисст мэдэгдсэн билээ. Мөн манай компани нь мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц зөрчлийг тодорхойлох шалгуурууд, ийм зөрчил гарсан тохиолдолд мэдээллийн эзэн болон Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хэрхэн мэдэгдэх гэх зэрэг асуудлыг дотоод журамдаа оруулан мөрдөж ажиллаж байна.

Цаашид ч мөн Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22.6-д заасан үүргээ тогтмол мөрдөн, хамтран ажиллах болно.

Зөвлөмж №5: Компанийн нийт албан хаагчид, ялангуяа борлуулалт, маркетинг, технологийн асуудал эрхэлсэн, хэрэглэгчтэй шууд харилцдаг албан хаагчдыг хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомжийн талаарх сургалтад хамруулах;

Тайлбар: "Мобиком Корпораци" ХХК-ийн Хуулийн албаны зүгээс 2022-2025 оны хооронд нийт ажилтнуудад үе шаттайгаар хүний хувийн мэдээлэл хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжийн талаар сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад хамрагдсан ажилтнуудаас сургалтын агуулгатай холбоотой шалгалт авч баталгаажуулсан. Мөн хэрэглэгчтэй шууд харилцан ажилладаг нэгжийн бүх ажилтнуудад тодорхой давтамжтайгаар сургалтууд тогтмол зохион байгуулдаг, сар бүрийн мэдлэг бататгах шалгалтаар дамжуулан сургалтаас олж авсан мэдлэгийг баталгаажуулдаг, сургалтын нэгдсэн баазаас холбогдох мэдээллийг тухай бүр авах боломжтой байдаг. Цаашид ч мөн хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар шат дараалалтайгаар сургалтыг зохион байгуулж, ажилтнуудыг хамруулах болно.

Манай компани нь үйл ажиллагаандаа хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалах зарчмыг нэн тэргүүнд баримтлан ажилладаг бөгөөд цаашид шаардлагатай тохиолдлуудад Хүний эрхийн Үндэсний Комисстой хамтран ажиллахад үргэлж бэлэн байх болно.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ЯСҮХИРО ОЧИ

9021090552 2072572